

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4210/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุ รี การค้า
เชียงใหม่

นาย ดำรง นวล นิ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 200

โจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดี แม้โจทก์จะอ้างว่าเหตุที่ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดเกิดเพราะรถยนต์ขัดข้องก็มีใช้กรณีที่ศาลจำหน่ายคดีไปโดยผิดหลงหรือผิดระเบียบ อันจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งได้และการที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาก็ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิโจทก์ที่จะขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์เพียงแต่มีสิทธิที่จะเสนอคำฟ้องเข้ามาใหม่ภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 200

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อน คู่ความทราบวันนัดแล้ว ต่อมาเมื่อถึงวันนัดคู่ความไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี โจทก์ยื่นคำร้องว่า เหตุที่โจทก์มาศาลไม่ทันตามนัดเพราะรถยนต์ที่โจทก์ขับมาศาลเกิดขัดข้องและไม่สามารถยื่นคำร้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย โจทก์ไม่มีเจตนาที่จะประวิงคดีและขาดนัดพิจารณา

แต่ประการใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้มาศาล ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องของโจทก์เพื่อ
พิจารณาเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม โจทก์ชอบที่
จะฟ้องเป็นคดีใหม่ ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยไม่ได้แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่
แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี แม้โจทก์จะอ้างว่าเหตุที่โจทก์ไม่ได้มา
ศาลตามกำหนดนัดเกิดเพราะรถยนต์ขัดข้องก็ตาม ก็มีใช้กรณีที่ศาลชั้นต้นจำหน่าย
คดีไปโดยผิดหลงหรือผิดระเบียบอันจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งจำหน่ายคดีจึงชอบแล้ว และการที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาก็ไม่มีบทกฎหมายใดให้
สิทธิโจทก์ที่จะขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์เพียงแต่มีสิทธิที่จะเสนอคำฟ้องเข้ามาใหม่
ภายในกำหนดอายุความเท่านั้นทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 200 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 200 ศาลต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความเท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดโดยจงใจหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1165/2515 ประชุมใหญ่และที่ 1360/2534) และคำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่คำสั่งที่ผิดระเบียบ หากคู่ความขอให้ศาลเพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ศาลชอบที่จะมีคำสั่งยกคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1734/2530) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นอีกอุทธรณ์หนึ่งซึ่งวินิจฉัยยืนยันหลักข้างต้นและที่วินิจฉัยตอนหนึ่งว่า "และการที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาก็ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิโจทก์ที่จะขอให้พิจารณาใหม่" บทกฎหมายใดที่กล่าวถึงนั้นก็คือบทกฎหมายอื่นนอกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 วรรคสอง และมาตรา 207 ซึ่งให้สิทธิในการขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเอง บทกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลมีคำพิพากษา และการขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ทั้งสองกรณีมีหลักสำคัญคือจะต้องเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งขาดนัดพิจารณา และศาลพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1165/2515 ประชุมใหญ่ที่ 1360/2534 และที่ 967/2535) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะคู่ความขาดนัดพิจารณา จึงไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว โจทก์จึงขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ นอกจากโจทก์จะมีสิทธิฟ้องคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 200 วรรคสองแล้ว โจทก์ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีได้ เพราะไม่มี

กฎหมายบัญญัติว่าเป็นที่สุด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 821/2522) เกียรติแก้วตระกูล
พงษ์